

刑法
No343

共通問題 H24-6

(配点: 2)

月 日

月 日

詐欺罪又は恐喝罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し、誤っているものを全て選んだ場合の組合せは、後記1から7までのうちどれか。

- ア. 甲は、交通事故を装い保険会社から保険金をだまし取ろうと企て、自己の運転する自動車を道路脇の電柱に衝突させて自ら怪我をした。この場合、甲には、自動車を電柱に衝突させた時点で、詐欺未遂罪が成立する。
- イ. 甲は、警察官でないのに警察官を装い、窃盗犯人である乙に対し、「警察の者だが、取り調べる必要があるから差し出せ。」などと虚偽の事実を申し向けて盗品の提出を求め、これに応じなければ直ちに警察署に連行するかもしれないような態度を示したところ、乙は、逮捕されるかもしれないと畏怖した結果、甲に盗品を交付した。この場合、甲には、恐喝既遂罪が成立する。
- ウ. 甲は、無銭宿泊を企て、宿泊代金を支払う意思も能力もないのに、これらがあるように装い、民宿を営む乙に対し、宿泊を申し込んだところ、乙は、他の民宿から甲が無銭宿泊の常習者であることを聞いていたため、甲に宿泊代金支払の意思も能力もないことが分かったが、甲に憐憫の情を抱き、甲を宿泊させた。この場合、甲には、詐欺未遂罪が成立するにとどまる。
- エ. 甲は、通行中の乙から現金を喝取することを企て、乙に対し、反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫を加えたところ、乙は、甲の脅迫により畏怖し、甲が乙の上着の内ポケットに手を入れて財布を抜き取ることを黙認した。この場合、甲には、恐喝未遂罪が成立するにとどまる。
- オ. 甲は、偽札を作る意思がないのに、乙に対し、一緒に偽札を作ることを持ちかけた上、偽札を作る機材の購入資金にすると嘘を言って資金の提供を求め、その旨誤信した乙から同資金として現金の交付を受けた。この場合、甲には、詐欺未遂罪も、詐欺既遂罪も成立しない。

1. アイウ 2. アエオ 3. アオ 4. イウ 5. イオ 6. エ
7. エオ

No343

共通H24-6

詐欺罪・恐喝罪

正解

2

正答率

90%

ア 誤っている

大判昭7.6.15。判例は、保険金騙取の目的から家屋に放火したが、保険会社に対し保険金の支払い請求をしなかったという事案において、保険金騙取の目的で家屋に放火し、これを焼損したものの、保険会社に対して保険金支払いの請求をしていないときは詐欺の着手とはならないとしている。その理由として判例は、放火行為は、詐欺罪に対しては単に準備行為たる関係にあるにとどまることを挙げている。本記述では、甲は自己の運転する自動車を電柱に衝突させて自ら怪我をしただけで、保険会社に保険金の請求をしていないのだから、詐欺罪の実行の着手は認められない。よって、詐欺未遂罪は成立しない。

イ 正しい

最判昭24.2.8。判例は、本記述と類似の事案において、被告人がBに対しその申入れに応じなければ直ちに警察署え連行するかも知れないような態度を示し、Bがこれにより畏怖の念を生じ、ために綿糸を交付するに至ったものである以上、恐喝罪をもって問擬すべきである。」としている。その理由として、判例は「被告人の施用した手段の中に虚偽の部分即ち警察官と称した部分があっても、その部分も相手方に畏怖の念を生ぜしめる一材料となり、その畏怖の結果として相手方が財物を交付するに至った場合は詐欺罪ではなく恐喝罪となる」ということを挙げている。本記述では、逮捕されるかもしれないと畏怖した結果、甲に盗品を交付したというのだから、警察の者だなどと虚偽の事実を申し向け、盗品の提出を求めた部分があったとしても恐喝既遂罪が成立する。

ウ 正しい

判例（大判大9.5.8）は、宿泊に際して、代金を支払う意思がないにもかかわらず、それを告げずに宿泊の申込みをした場合、その行為自体が欺罔行為にあたるとしている。このような行為は、社会通念上、後で代金を支払うことを当然に意味しているところ、甲の行為は、宿泊の申込みという作為により後で代金を支払うという乙の錯誤を惹起させるものであるため、挙動による欺罔行為にあたる。次に、詐欺既遂罪が成立するためには、相手方が錯誤に陥っていることが必要であり、欺罔行為があっても、被欺罔者がそれを見破り、あるいは憐憫の情から独自で意思で財物を交付した場合には、詐欺未遂罪が成立するにとどまる。そうすると、本記述では、乙が甲を宿泊させたのは、同人に対して憐憫の情を抱いたためであって、甲の欺罔行為によって錯誤に陥ったためではないから、甲には詐欺未遂罪が成立する。

エ 誤っている

最判昭24.1.11。判例は、恐喝罪の本質は、被恐喝者の畏怖による瑕疵ある同意を利用する財物の領得行為と解すべきであるから、被恐喝者が畏怖して黙認しているのに乗じ恐喝者において財物を奪取した場合においても、本罪の成立を妨げるものではないとしている。よって、乙は甲が財布を抜き取る行為を黙認しているにすぎないが、甲に恐喝既遂罪が成立する。

オ 誤っている

大判明42.6.21。判例は、通貨偽造の資金と欺いて金銭を交付させた事案において、人を欺罔して財物を騙取した以上、その給付が不法原因に基づくため被害者が民法上救済を求め得ない場合でも詐欺罪が成立するとしている。本記述では、偽札を作る意思がないのにあると嘘を言って、乙から金銭の交付を受けているから、それが偽札作りの資金であったとしても、甲には詐欺既遂罪が成立する。